

1500369-35.2020.8.26.0416

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Aline Sugahara Bertaco

Comarca: Panorama

Foro: Foro de Panorama

Vara: 2ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 22/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DESCONHECIDO 3 e outros 60505598 238.677.008-77 pai Celso Rodrigues Campos, mãe Maria Lúcia dos Santos Pereira Rua Projetada I, 51, Quinta das Castanheiras, cel: 18-997178512, Andradina-SP

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Aline Sugahara Bertaco

Vistos.

O(a) réu(ré) MATHEUS DOS SANTOS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Panorama

Foro de Panorama

2ª Vara Judicial

Rua Manoel Fernandes da Cunha, nº1308, Panorama - SP - cep 17980-000

1500369-35.2020.8.26.0416 - lauda

CONCLUSÃO:

Aos 22/11/2022, faço conclusos estes autos ao Exmo. Sr. Doutor Aline Sugahara Bertaco, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Panorama -sp. Eu, Joice da Rocha Duarte Almeida, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

SENTENÇA - OFÍCIO

Processo nº:

1500369-35.2020.8.26.0416

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DESCONHECIDO 3 e outros 60505598 238.677.008-77 pai Celso Rodrigues Campos, mãe Maria Lúcia dos Santos Pereira Rua Projetada I, 51, Quinta das Castanheiras, cel: 18-997178512, Andradina-SP

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Aline Sugahara Bertaco

Vistos.

O(a) réu(ré) MATHEUS DOS SANTOS RODRIGUES foi condenado(a) ao pagamento de pena de

multa penal, conforme certidão expedida às fls. 466/482.

Seria o caso da adoção do procedimento do art. 479-A (ou 480) das NSCGJ.

No entanto, o Ministério Público manifestou-se pelo desinteresse na execução do valor, sob a ótica dos princípios da economicidade, efetividade e, notadamente, do princípio constitucional implícito da proporcionalidade, visto que trata-se de multa penal na qual o valor passível de execução está aquém do próprio dispêndio de sua cobrança (fls. 466/482).

É o relatório. Decido.

Na forma do art. 51 do Código Penal, a multa é dívida de valor, aplicáveis a ela as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública.

In casu, verifica-se que o valor das multas aplicadas é inferior a 1.200 UFESPs, considerado antieconômico pelo próprio Estado (Lei nº 14.272/10, alterada pela Lei nº 16.498/17), credor da verba executada, eis que a ausência do pagamento espontâneo já pressupõe um esforço maior para o recebimento do débito do que o valor a ser recebido.

Instaurar, ou manter, um processo de execução de multa reconhecidamente de caráter penal, sob a disciplina legal que exige que o procedimento observe quaisquer normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública e, havendo norma dispensando o Estado dessa cobrança, parece-nos ser situação de flagrante constrangimento ilegal.

Aliás, a validade, a impositividade e os reflexos de tais normas, que disciplinam a execução de valores antieconômicos aos casos de natureza penal, têm sido amplamente admitidos pelo Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de reconhecimento de atipicidade de crimes tributários, como se verifica da Tese adotada no Tema 157 dos Recursos Repetitivos e de observância obrigatória, verbis:

“Incide o princípio da insignificância aos crimes tributários federais e de descaminho quando o débito tributário verificado não ultrapassar o limite de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), a teor do disposto no art. 20 da Lei n. 10.522/2002, com as atualizações efetivadas pelas Portarias 75 e 130, ambas do Ministério da Fazenda”.

Ante o acima exposto e diante dos argumentos ofertados na manifestação ministerial acima mencionada, que adoto como razões de decidir, julgo extinta a pena de multa aplicada ao executado, com fundamento no artigo 1º, da Lei Estadual 14.272/10, com a redação que lhe foi dada pelo artigo 17 da Lei Estadual 16.498/2017, bem como no artigo 1º, incisos XIII e XIV, da Resolução PGE 21/2017.

Em razão da preclusão lógica, não remanescendo às partes qualquer interesse recursal, declaro o trânsito em julgado nesta data. Anote-se no sistema SAJ.

Intime-se o(a) executado(a) acerca do inteiro teor da Sentença.

Expeça-se ofício ao IIRGD, à Vara das Execuções Criminais e ao TRE, comunicando-os. Cumpridas as determinações acima, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

Ciência ao Ministério Público.

Servirá a presente sentença, digitalmente assinada, como ofício.

P.I.C.

Panorama, 22 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA